



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS/2026/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **HUSEN LA'ENI alias HUSEN;**
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan / : Indonesia;
kebangsaan
6. Tempat tinggal : Binongko, RT. 011/RW.004, Kelurahan
Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **HALIM DJAHI alias HALIM;**
2. Tempat Lahir : Dulolong;
3. Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 06 Januari 1961;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan / : Indonesia;
kebangsaan
6. Tempat tinggal : Jalan Komodo, RT.009/RW.005, Kelurahan
Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;
6. Hakim sejak tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 03 Desember 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 04 Desember 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2026;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan tanggal 5 Maret 2026;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum Koilal Loban, S.H., M.Hum, Advokat berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Alor yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr.W.Z. Johannes, RT.006 / RW.003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SKK-Pid.Sus/LBH.SNTT-ALOR/XI/2025 tanggal 10 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/54/HK.01/XI/2025 tanggal 11 November 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I Husen La'eni Alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi Alias Halim baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Juni tahun 2025 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan April 2025 Terdakwa I Husen La'eni bertemu dengan saudara Aswan Polanunu (DPO/belum tertangkap) di rumah Terdakwa II Halim Djahi terkait pencegahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor bersama Polres Alor atas keberangkatan pencari kerja dari Kabupaten Alor ke Morowali karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni kembali bertemu dengan Aswan Polanunu dan bertukaran nomor handphone dengan Aswan Polanunu;
- Pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, sekitar awal bulan Mei tahun 2025 Aswan Polanunu menghubungi Terdakwa I Husen La'eni melalui telepon whatsapp menyampaikan memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai pekerja konstruksi yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia sehingga mengajak para terdakwa untuk membantu merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Alor. Setelah mendengar informasi itu Terdakwa I Husen La'eni menyampaikan kepada Terdakwa II Halim Djahi terkait permintaan dari Aswan Polanunu tersebut. Saat itu juga Aswan Polanunu menghubungi Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi untuk menjelaskan terkait penyaluran calon tenaga kerja ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Aswan Polanunu menjelaskan setelah sampai di Kendari calon tenaga kerja akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;
- Lalu Terdakwa I Husen La'eni menghubungi saksi Hezron Laa Lobang untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Aswan kembali menghubungi melalui WA Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, dan saksi Hezron Laa Lobang, dalam pembahasan tersebut Aswan Polanunu menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000 dan menjadikan Terdakwa I Husen La'eni akan menjadi Direktur Perusahaan, Terdakwa II Halim Djahi sebagai Manager operasional, saksi Hezron Laa Lobang sebagai Kepala Staf Administrasi, sedangkan Aswan Polanunu sendiri sebagai

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik/owner perusahaan tersebut. Saat itu Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, dan saksi Hezron Laa Lobang membantu untuk mencari calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Morowali Sulawesi Tengah;

- Beberapa hari setelah itu dibuatlah Group WA dengan nama group Garuda Indonesia Timur dan adminnya adalah Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang. Setelah Group WA tersebut dibuat Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang membicarakan tentang perekrutan calon pekerja di dalam Group WA. Aswan Polanunu menjelaskan para pekerja akan mendapatkan fasilitas pakaian gratis, makanan gratis, tempat tinggal, dan gaji yang akan diterima para pekerja Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Dengan syarat para calon pekerja harus membayar untuk biaya fasilitas sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas, mengumpulkan Foto KTP, Foto setengah badan, dan untuk keberangkatan para calon pekerja menggunakan biaya masing-masing. Kemudian setelah sampai di Kendari akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;
- Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni datang ke rumah saksi Hezron Laa Lobang untuk menjelaskan sesuai yang di informasikan oleh Aswan Polanunu kepada calon pekerja. Di situ Terdakwa I Husen La'eni menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan di Morowali Sulawesi Tengah sesuai dengan informasi dari Aswan Polanunu kepada calon pencari kerja jika harus mengumpulkan foto, foto KTP, membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas pekerja, kemudian menjanjikan para pekerja akan mendapatkan Pakaian gratis dan makan minum gratis, dan gaji Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Namun Biaya keberangkatan ditanggung sendiri oleh para calon pekerja yang bersedia berangkat. Terdakwa II Halim Djahi juga menjelaskan hal

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumahnya kepada para calon pekerja yang tertarik akan berangkat ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Setelah para terdakwa mendapatkan calon pekerja yang bersedia untuk berangkat dimasukkan kedalam grup WA dan menjadi media untuk melakukan pembicaraan tentang keberangkatan. Lalu untuk uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator mulai disetor kepada Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi yang setelah terkumpul dikirim ke Aswan Polanunu secara berangsur sesuai dengan setoran dari para calon pekerja. Uang tersebut ada juga yang dikirim langsung kepada nomor rekening Aswan Polanunu. Setelah itu para terdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja untuk berkumpul di rumah Terdakwa II Halim Djahi karena akan diberangkatkan melalui pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 menuju Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia untuk dibawa menuju Morowali, Sulawesi Tengah;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 05.00 Wita semua calon pekerja diberangkatkan oleh para Terdakwa dari Kalabahi melalui Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan KM Sabuk Nusantara 82 dengan tujuan Pelabuhan Kendari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 04.00 wita calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari. Ketika calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari Aswan Polanunu sebagai orang yang bertanggungjawab pada PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak datang menjemput calon pekerja tersebut, sehingga menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Pada saat itu Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi yang memberangkatkan para calon pekerja tersebut juga tidak bertanggungjawab, sehingga para calon pekerja nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari. Pada saat itu datang saksi Nurdin dan saksi Zainal dari pihak Pt. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia datang kepada para calon pekerja tersebut untuk menawarkan pekerjaan. Saksi Nurdin dan Zainal menerangkan kepada para calon pekerja jika pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki hubungan dengan Aswan

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Polanunu. Kemudian karena merasa nasibnya tidak jelas sesuai pekerjaan yang dijanjikan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi, sekitar 74 (tujuh puluh empat) orang calon pekerja ikut berangkat bekerja di Pt. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia. Lalu sebanyak 14 orang ikut bekerja bersama temannya di Morowali dengan PT yang berbeda. Sekitar 20 orang calon pekerja yang nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari tanpa ada pertanggungjawaban dari Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi. Hingga pada tanggal 20 Juni 2025 para calon pekerja tersebut diberangkatkan untuk pulang dari Pelabuhan Kendari menuju Kalabahi Kabupaten Alor;

- Bahwa para korban yang dijanjikan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Aswan Polanunu sebagai calon tenaga kerja di Morowali sebagai berikut :

1. Muhidin Abdul Halim;
2. Muhammad Abdul Halim;
3. Manase Maipada Lani;
4. Johrivan Onmani;
5. Stefani Lautang;
6. Noh Lautang;
7. Oktavianus Frans Manek;
8. Roni C.I Lapaimakani;
9. Alexander Stefandu;
10. Jenlin Obine Letde;
11. Supratman Rehi;
12. Adi Markus Afel Manibui;
13. Yonatan Kamai;
14. Efraim Maukota;
15. Pela Panata;
16. Luter Panarang;
17. Kirinius A. Penmalai;
18. Petrus Fanmabi;
19. Martinus Edi Padalani;
20. Edi Elkana Padakae;
21. Jevri Maksi Bot Aw;
22. Andrias Tobias Botmau;
23. Fandi Petrus Makanlehi;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Carles Diames Pelangkari;
25. Anderias Kristian Y. Akankari;
26. Daud Imanuel Malaipada;
27. Soleman Malaipada;
28. Yosep Akankari;
29. Yabes P. Botmo;
30. Aldi Saputra Yusuf;
31. Jumprimus Matias Lebo;
32. Fendi Seli Bolang;
33. Simon Yohanis Kay;
34. Adrianto Alpius Koli;
35. Abneryuditson Ratu;
36. Yetersangka Hanapada;
37. Rifaldi Elo;
38. Isak Raulaka;
39. Abdullah Laudu;
40. Moh. Saifullah Bapa;
41. Ramadan Yusuf;;
42. Hamzah Alung;
43. Oktofianus Frans Manek;
44. Alexsander Stevano[;
45. Kornelis Soleman Lapikoni;
46. Roni C.I Lapaimakuni;
47. Marsel Simon Letfra;
48. Yulianus Lobang;
49. Yermias Lande;
50. Hasan Mamiku;
51. Paul Yulio O;
52. Yulianus Adang;
53. Imanuel Delebain;
54. Ibrahim Amang;
55. Taufik Labe;
56. Ilmasyah;
57. Simon Yohanis Kai;
58. Jamaludin Djaha;
59. Julkifli Kiko;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Imanuel Laure;
61. Richi Rinaldo Duka Pen;
62. Rinaldi Yonas;
63. Abdullah Ledo;
64. Marsel Bapa;
65. Mesak Delibain;
66. Habel Ou Kaloo;
67. Yus Beni Welebaing;
68. Dematrius Oukalo;
69. Ismail Goro;
70. M. Rifai Laumalang;
71. Abdurahim Alamsyah;
72. Taufik S. Hasan;
73. Asrudin Kawali;
74. Akbar Bapang;
75. Amri Bapang;
76. M. Rifai Laumang;
77. Ramadan Yusuf;
78. Abdul Kadir S.;
79. Suprianto Weni;
80. Ifandi Zantari Baso;
81. Muhammad T. Maka;
82. Lajamudin Leki;
83. M. Afrandi Palopi;
84. Sudirman Dopong;
85. Ramlan Sukarman Ulumando;
86. Candra Ali Rusidi;
87. Moh Candra R. Al Rosid;
88. Edwar Arakmahi;
89. Yunus Sutio Jatmiko;
90. Tajudin Abdullah Badu;
91. Titus Tomas Mou;
92. Ismail Kiang;
93. Ilfinsius M.L Parera;
94. Flarerius Lande;
95. Muksin Laane;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Krinus Letfra;
97. Lukas Oktovianus Letde;
98. Yupiter Tangada;
99. Bernis Lobang;
100. Akbar Pang;
101. Bdullah Ledo;
102. Udirman;
103. Aitun;
104. Rvan;
105. Teven;
106. Aode;
107. Yulius Tefafanu;
108. Filgon Hermanus;
109. Boas Hana;
110. Ulurudin Betawi;
111. Ramadan Kawali;
112. Supriyanto Weni;
113. Dematrius Oukelo;
114. Ramajan Badu;
115. Mesak Delebain;
116. Yohanis Adiputra Mau;
117. Moh. Rifai Laumang;
118. Ivandi Zantari Baso;
119. Nurramdan Molo.;

- Bahwa perusahaan yang disebutkan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen, dan Terdakwa II Halim yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar secara resmi di Kemenkumham dan Dinas Tenaga Kerja, tidak memiliki surat tugas maupun kartu identitas perekrut resmi untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana disaratkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2024. Kemudian calon pekerja tidak memiliki surat rekomendasi, surat keterangan sehat, surat izin wali, dan hanya menyerahkan KTP yang difoto. Lalu uang pendaftaran dikumpulkan dari para calon pekerja untuk kamar dan ID pekerja, yang kemudian dikirim seluruhnya ke Aswan Polanunu tidak dipergunakan sesuai dengan janji diawal perekrutan dan para calon pekerja tidak dijemput oleh Aswan sesuai dengan janji para

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk bekerja di Morowali Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan para calon pekerja menjadi terlantar;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan para korban terlantar di Pelabuhan Kendari. Sehingga para korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Husen La'eni Alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi Alias Halim baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Juni tahun 2025 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplorasi". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan April 2025 Terdakwa I Husen La'eni bertemu dengan saudara Aswan Polanunu (DPO/belum tertangkap) di rumah Terdakwa II Halim Djahi terkait pencegahan keberangkatan pencari kerja dari Kabupaten Alor ke Morowali yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Alor bersama Polres Alor karena tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni kembali bertemu lagi dengan Aswan Polanunu di rumah makan dan bertukaran nomor handphone dengan Aswan Polanunu;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang terdakwa ingat lagi awal bulan Mei tahun 2025 Aswan Polanunu menghubungi Terdakwa I Husen La'eni melalui telepon whatsapp menyampaikan memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai pekerja tambang yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia dan mengajak para terdakwa untuk membantu merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Alor. Setelah mendengar informasi itu Terdakwa I Husen La'eni sampaikan dan meminta pendapat kepada Terdakwa II Halim Djahi terkait permintaan dari Aswan Polanunu tersebut. Saat itu juga dilakukan telepon Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan Aswan Polanunu untuk menjelaskan terkait penyaluran calon tenaga kerja ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian setelah sampai di Kendari akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;
- Lalu Terdakwa I Husen La'eni menghubungi saksi Hezron Laa Lobang untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Aswan kembali telepon bersama Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, saksi Hezron Laa Lobang. Dalam pembahasan tersebut Aswan Polanunu menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000 dan Terdakwa I Husen La'eni akan menjadi Direktur Perusahaan, Terdakwa II Halim Djahi sebagai Manager operasional, saksi Hezron Laa Lobang sebagai Kepala Staf Administrasi, sedangkan Aswan Polanunu sendiri sebagai pemilik/owner perusahaan tersebut. Saat itu Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, dan saksi Hezron Laa Lobang membantu untuk mencari calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Morowali Sulawesi Tengah;
- Beberapa hari setelah itu dibuatlah Group WA dengan nama group Garuda Indonesia Timur dan adminnya adalah Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang. Setelah Group WA tersebut jadi Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang membicarakan tentang perekrutan calon pekerja di dalam Group WA;
- Aswan Polanunu menjelaskan para pekerja akan mendapatkan fasilitas pakaian gratis, makanan gratis, tempat tinggal, dan gaji yang akan diterima para pekerja Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Dengan syarat para calon pekerja harus membayar untuk

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



biaya fasilitas sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas, mengumpulkan Foto KTP, Foto setengah badan, dan untuk keberangkatan para calon pekerja menggunakan biaya masing-masing. Kemudian setelah sampai di Kendari akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;

- Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni datang ke rumah saksi Hezron Laa Lobang untuk menjelaskan sesuai yang di informasikan oleh Aswan Polanunu kepada calon pekerja. Di situ Terdakwa I Husen La'eni menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan di Morowali Sulawesi Tengah sesuai dengan informasi dari Aswan Polanunu kepada calon pencari kerja jika harus mengumpulkan foto, foto KTP, membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas pekerja, kemudian menjanjikan para pekerja akan mendapatkan Pakaian gratis dan makan minum gratis, dan gaji Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Namun Biaya keberangkatan ditanggung sendiri oleh para calon pekerja yang bersedia berangkat. Terdakwa II Halim Djahi juga menjelaskan hal tersebut di rumahnya kepada para calon pekerja yang tertarik akan berangkat ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Setelah para terdakwa mendapatkan calon pekerja yang bersedia berangkat, yang memiliki HP dimasukkan kedalam grup WA dan menjadi media untuk melakukan pembicaraan tentang keberangkatan. Lalu untuk uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator mulai disetor kepada Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi yang setelah terkumpul dikirim ke Aswan Polanunu secara berangsur sesuai dengan setoran dari para calon pekerja. Uang tersebut ada juga yang dikirim langsung kepada nomor rekening Aswan Polanunu. Setelah itu para terdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja untuk berkumpul di rumah Terdakwa II Halim Djahi karena akan diberangkatkan melalui pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 menuju Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya dijemput oleh Aswan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia untuk dibawa menuju Morowali, Sulawesi Tengah;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 05.00 Wita semua calon pekerja diberangkatkan oleh para Terdakwa dari Kalabahi melalui Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan KM Sabuk Nusantara 82 dengan tujuan Pelabuhan Kendari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 04.00 wita calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari. Ketika calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari Aswan Polanunu sebagai orang yang bertanggungjawab pada PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak datang menjemput calon pekerja tersebut, sehingga menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Pada saat itu Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi yang memberangkatkan para calon pekerja tersebut juga tidak bertanggungjawab, sehingga para calon pekerja nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari. Pada saat itu datang saksi Nurdin dan saksi Zainal dari pihak PT. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia datang kepada para calon pekerja tersebut untuk menawarkan pekerjaan. Saksi NURDIN dan ZAINAL menerangkan kepada para calon pekerja jika pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki hubungan dengan Aswan Polanunu. Kemudian karena merasa nasibnya tidak jelas sesuai pekerjaan yang dijanjikan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi, sekitar 74 (tujuh puluh empat) orang calon pekerja ikut bernagkat bekerja di PT. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia. Lalu sebanyak 14 orang ikut bekerja bersama temanya di Morowali dengan PT yang berbeda. Sekitar 20 orang calon pekerja yang nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari tanpa ada pertanggungjawaban dari Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi. Hingga pada tanggal 20 Juni 2025 para calon pekerja tersebut diberangkatkan untuk pulang dari Pelabuhan Kendari menuju Kalabahi Kabupaten Alor;
- Bahwa para korban yang dijanjikan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Aswan Polanunu sebagai calon tenaga kerja di Morowali sebagai berikut :
 1. Muhidin Abdul Halim;
 2. Muhammad Abdul Halim;
 3. Manase Maipada Lani;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Johrivan Onmani;
5. Stefani Lautang;
6. Noh Lautang;
7. Oktavianus Frans Manek;
8. Roni C.I Lapaimakani;
9. Alexander Stefandu;
10. Jenlin Obine Letde;
11. Supratman Rehi;
12. Adi Markus Afel Manibui;
13. Yonatan Kamai;
14. Efraim Maukota;
15. Pela Panata;
16. Luter Panarang;
17. Kirinius A. Penmalai;
18. Petrus Fanmabi;
19. Martinus Edi Padalani;
20. Edi Elkana Padakae;
21. Jevri Maksi Bot Aw;
22. Andrias Tobias Botmau;
23. Fandi Petrus Makanlehi;
24. Carles Diames Pelangkari;
25. Anderias Kristian Y. Akankari;
26. Daud Imanuel Malaipada;
27. Soleman Malaipada;
28. Yosep Akankari;
29. Yabes P. Botmo;
30. Aldi Saputra Yusuf;
31. Jumprimus Matias Lebo;
32. Fendi Seli Bolang;
33. Simon Yohanis Kay;
34. Adrianto Alpius Koli;
35. Abneryuditson Ratu;
36. Yetersangka Hanapada;
37. Rifaldi Elo;
38. Isak Raulaka;
39. Abdullah Laudu;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Moh. Saifullah Bapa;
41. Ramadan Yusuf;
42. Hamzah Alung;
43. Oktofianus Frans Manek;
44. Alexsander Stevano[;
45. Kornelis Soleman Lapikoni;
46. Roni C.I Lapaimakuni;
47. Marsel Simon Letfra;
48. Yulianus Lobang;
49. Yermias Lande;
50. Hasan Mamiku;
51. Paul Yulio O;
52. Yulianus Adang;
53. Imanuel Delebain;
54. Ibrahim Amang;
55. Taufik Labe;
56. Ilmasyah;
57. Simon Yohanis Kai;
58. Jamaludin Djaha;
59. Julkifli Kiko;
60. Imanuel Laure;
61. Richi Rinaldo Duka Pen;
62. Rinaldi Yonas;
63. Abdullah Ledo;
64. Marsel Bapa;
65. Mesak Delibain;
66. Habel Ou Kaloo;
67. Yus Beni Welebaing;
68. Dematrius Oukalo;
69. Ismail Goro;
70. M. Rifai Laumalang;
71. Abdurahim Alamsyah;
72. Taufik S. Hasan;
73. Asrudin Kawali;
74. Akbar Bapang;
75. Amri Bapang;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. M. Rifai Laumang;
77. Ramadan Yusuf;
78. Abdul Kadir S.;
79. Suprianto Weni;
80. Ifandi Zantari Baso;
81. Muhammad T. Maka;
82. Lajamudin Leki;
83. M. Afrandi Palopi;
84. Sudirman Dopong;
85. Ramlan Sukarman Ulumando;
86. Candra Ali Rusidi;
87. Moh Candra R. Al Rosid;
88. Edwar Arakmahi;
89. Yunus Sutio Jatmiko;
90. Tajudin Abdullah Badu;
91. Titus Tomas Mou;
92. Ismail Kiang;
93. Ilfinsius M.L Parera;
94. Flarerus Lande;
95. Muksin Laane;
96. Krinus Letfra;
97. Lukas Oktovianus Letde;
98. Yupiter Tangada;
99. Bernis Lobang;
100. Akbar Pang;
101. Bduallah Ledo;
102. Udirman;
103. Aitun;
104. Rvan;
105. Teven;
106. Aode;
107. Yulius Tefafanu;
108. Filgon Hermanus;
109. Boas Hana;
110. Ulurudin Betawi;
111. Ramadan Kawali;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Supriyanto Weni;
113. Dematrius Oukelo;
114. Ramajan Badu;
115. Mesak Delebain;
116. Yohanis Adiputra Mau;
117. Moh. Rifai Laumang;
118. Ivandi Zantari Baso;
119. Nurramdan Molo.;

- Bahwa perusahaan yang disebutkan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen, dan Terdakwa II Halim yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar secara resmi di Kemenkumham dan Dinas Tenaga Kerja, tidak memiliki surat tugas maupun kartu identitas perekrut resmi. Kemudian calon pekerja tidak memiliki surat rekomendasi, surat keterangan sehat, surat izin wali, dan hanya menyerahkan KTP yang difoto. Lalu uang pendaftaran dikumpulkan dari para calon pekerja untuk kamar dan ID pekerja, yang kemudian dikirim seluruhnya ke Aswan Polanunu tidak dipergunakan sesuai dengan janji diawal perekrutan dan para calon pekerja tidak dijemput oleh Aswan sesuai dengan janji para terdakwa untuk bekerja di Morowali Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan para calon pekerja menjadi terlantar;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan para korban tidak jelas nasibnya, karena para korban menjadi terlantar di Pelabuhan Kendari. Sehingga para korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Alor untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Bahwa Terdakwa I Husen La'eni Alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi Alias Halim baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Juni tahun 2025 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, melakukan tindak

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal yang para terdakwa tidak ingat lagi sekira bulan April 2025 Terdakwa I Husen La'eni bertemu dengan saudara Aswan Polanunu (DPO/belum tertangkap) di rumah Terdakwa II Halim Djahi terkait pencegahan keberangkatan pencari kerja dari Kabupaten Alor ke Morowali yang dilakukan oleh Dinas Nakertrans Kabupaten Alor bersama Polres Alor karena tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni kembali bertemu lagi dengan Aswan Polanunu di rumah makan dan bertukaran nomor handphone dengan Aswan Polanunu;
- Pada hari dan tanggal yang terdakwa ingat lagi awal bulan Mei tahun 2025 Aswan Polanunu menghubungi Terdakwa I Husen La'eni melalui telepon whatsapp menyampaikan memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai pekerja tambang yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia dan mengajak para terdakwa untuk membantu merekrut calon tenaga kerja dari Kabupaten Alor. Setelah mendengar informasi itu Terdakwa I Husen La'eni sampaikan dan meminta pendapat kepada Terdakwa II Halim Djahi terkait permintaan dari Aswan Polanunu tersebut. Saat itu juga dilakukan telepon Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan Aswan Polanunu untuk menjelaskan terkait penyaluran calon tenaga kerja ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian setelah sampai di Kendari akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;
- Lalu Terdakwa I Husen La'eni menghubungi saksi Hezron Laa Lobang untuk mencari calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Aswan kembali telepon bersama Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, saksi Hezron Laa Lobang. Dalam pembahasan tersebut Aswan Polanunu menjanjikan uang sejumlah Rp.20.000.000 dan Terdakwa I Husen La'eni akan menjadi Direktur Perusahaan, Terdakwa II Halim Djahi sebagai Manager operasional, saksi Hezron Laa Lobang sebagai Kepala Staf

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, sedangkan Aswan Polanunu sendiri sebagai pemilik/owner perusahaan tersebut. Saat itu Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi, dan saksi Hezron Laa Lobang membantu untuk mencari calon pekerja yang akan diberangkatkan ke Morowali Sulawesi Tengah;

- Beberapa hari setelah itu dibuatlah Group WA dengan nama group Garuda Indonesia Timur dan adminnya adalah Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang. Setelah Group WA tersebut jadi Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi dan saksi Hezron Laa Lobang membicarakan tentang perekrutan calon pekerja di dalam Group WA;
- Aswan Polanunu menjelaskan para pekerja akan mendapatkan fasilitas pakaian gratis, makanan gratis, tempat tinggal, dan gaji yang akan diterima para pekerja Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Dengan syarat para calon pekerja harus membayar untuk biaya fasilitas sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas, mengumpulkan Foto KTP, Foto setengah badan, dan untuk keberangkatan para calon pekerja menggunakan biaya masing-masing. Kemudian setelah sampai di Kendari akan dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia;
- Selanjutnya Terdakwa I Husen La'eni datang ke rumah saksi Hezron Laa Lobang untuk menjelaskan sesuai yang di informasikan oleh Aswan Polanunu kepada calon pekerja. Di situ Terdakwa I Husen La'eni menjelaskan tentang pekerjaan yang akan dikerjakan di Morowali Sulawesi Tengah sesuai dengan informasi dari Aswan Polanunu kepada calon pencari kerja jika harus mengumpulkan foto, foto KTP, membayar sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja, membayar sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator sebagai biaya fasilitas pekerja, kemudian menjanjikan para pekerja akan mendapatkan Pakaian gratis dan makan minum gratis, dan gaji Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk jabatan pekerja dan sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator. Namun Biaya keberangkatan ditanggung sendiri oleh para calon pekerja yang bersedia berangkat. Terdakwa II Halim Djahi juga menjelaskan hal

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumahnya kepada para calon pekerja yang tertarik akan berangkat ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Setelah para terdakwa mendapatkan calon pekerja yang bersedia berangkat, yang memiliki HP dimasukkan kedalam grup WA dan menjadi media untuk melakukan pembicaraan tentang keberangkatan. Lalu untuk uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jabatan pekerja dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk jabatan koordinator mulai disetor kepada Terdakwa I Husen La'eni, Terdakwa II Halim Djahi yang setelah terkumpul dikirim ke Aswan Polanunu secara berangsur sesuai dengan setoran dari para calon pekerja. Uang tersebut ada juga yang dikirim langsung kepada nomor rekening Aswan Polanunu. Setelah itu para terdakwa menjelaskan kepada para calon pekerja untuk berkumpul di rumah Terdakwa II Halim Djahi karena akan diberangkatkan melalui pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 menuju Pelabuhan Kendari, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya dijemput oleh Aswan Polanunu dari PT. Garuda Asia Timur Indonesia untuk dibawa menuju Morowali, Sulawesi Tengah;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 sekitar pukul 05.00 Wita semua calon pekerja diberangkatkan oleh para Terdakwa dari Kalabahi melalui Pelabuhan Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan KM Sabuk Nusantara 82 dengan tujuan Pelabuhan Kendari. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekitar pukul 04.00 wita calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari. Ketika calon pekerja sampai di Pelabuhan Kendari Aswan Polanunu sebagai orang yang bertanggungjawab pada PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak datang menjemput calon pekerja tersebut, sehingga menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Pada saat itu Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi yang memberangkatkan para calon pekerja tersebut juga tidak bertanggungjawab, sehingga para calon pekerja nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari. Pada saat itu datang saksi Nurdin dan saksi Zainal dari pihak PT. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia datang kepada para calon pekerja tersebut untuk menawarkan pekerjaan. Saksi Nurdin dan Zainal menerangkan kepada para calon pekerja jika pekerjaan yang ditawarkan tidak memiliki hubungan dengan Aswan

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanunu. Kemudian karena merasa nasibnya tidak jelas sesuai pekerjaan yang dijanjikan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi, sekitar 74 (tujuh puluh empat) orang calon pekerja ikut bernagkat bekerja di PT. Quality Tecnology Kontraktor Power Indonesia. Lalu sebanyak 14 orang ikut bekerja bersama temanya di Morowali dengan PT yang berbeda. Sekitar 20 orang calon pekerja yang nasibnya tidak jelas menunggu di Pelabuhan Kendari tanpa ada pertanggungjawaban dari Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen La'eni dan Terdakwa II Halim Djahi. Hingga pada tanggal 20 Juni 2025 para calon pekerja tersebut diberangkatkan untuk pulang dari Pelabuhan Kendari menuju Kalabahi Kabupaten Alor;

- Bahwa para korban yang dijanjikan oleh terdakwa I, terdakwa II, dan Aswan Polanunu sebagai calon tenaga kerja di Morowali sebagai berikut :

1. Muhidin Abdul Halim;
2. Muhammad Abdul Halim;
3. Manase Maipada Lani;
4. Johrivan Onmani;
5. Stefani Lautang;
6. Noh Lautang;
7. Oktavianus Frans Manek;
8. Roni C.I Lapaimakani;
9. Alexander Stefandu;
10. Jenlin Obine Letde;
11. Supratman Rehi;
12. Adi Markus Afel Manibui;
13. Yonatan Kamai;
14. Efraim Maukota;
15. Pela Panata;
16. Luter Panarang;
17. Kirinius A. Penmalai;
18. Petrus Fanmabi;
19. Martinus Edi Padalani;
20. Edi Elkana Padakae;
21. Jevri Maksi Bot Aw;
22. Andrias Tobias Botmau;
23. Fandi Petrus Makanlehi;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Carles Diames Pelangkari;
25. Anderias Kristian Y. Akankari;
26. Daud Imanuel Malaipada;
27. Soleman Malaipada;
28. Yosep Akankari;
29. Yabes P. Botmo;
30. Aldi Saputra Yusuf;
31. Jumprimus Matias Lebo;
32. Fendi Seli Bolang;
33. Simon Yohanis Kay;
34. Adrianto Alpius Koli;
35. Abneryuditson Ratu;
36. Yetersangka Hanapada;
37. Rifaldi Elo;
38. Isak Raulaka;
39. Abdullah Laudu;
40. Moh. Saifullah Bapa;
41. Ramadan Yusuf;
42. Hamzah Alung;
43. Oktofianus Frans Manek;
44. Alexsander Stevano[;
45. Kornelis Soleman Lapikoni;
46. Roni C.I Lapaimakuni;
47. Marsel Simon Letfra;
48. Yulianus Lobang;
49. Yermias Lande;
50. Hasan Mamiku;
51. Paul Yulio O;
52. Yulianus Adang;
53. Imanuel Delebain;
54. Ibrahim Amang;
55. Taufik Labe;
56. Ilmasyah;
57. Simon Yohanis Kai;
58. Jamaludin Djaha;
59. Julkifli Kiko;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Imanuel Laure;
61. Richi Rinaldo Duka Pen;
62. Rinaldi Yonas;
63. Abdullah Ledo;
64. Marsel Bapa;
65. Mesak Delibain;
66. Habel Ou Kaloo;
67. Yus Beni Welebaing;
68. Dematrius Oukalo;
69. Ismail Goro;
70. M. Rifai Laumalang;
71. Abdurahim Alamsyah;
72. Taufik S. Hasan;
73. Asrudin Kawali;
74. Akbar Bapang;
75. Amri Bapang;
76. M. Rifai Laumang;
77. Ramadan Yusuf;
78. Abdul Kadir S.;
79. Suprianto Weni;
80. Ifandi Zantari Baso;
81. Muhammad T. Maka;
82. Lajamudin Leki;
83. M. Afrandi Palopi;
84. Sudirman Dopong;
85. Ramlan Sukarman Ulumando;
86. Candra Ali Rusidi;
87. Moh Candra R. Al Rosid;
88. Edwar Arakmahi;
89. Yunus Sutio Jatmiko;
90. Tajudin Abdullah Badu;
91. Titus Tomas Mou;
92. Ismail Kiang;
93. Ilfinsius M.L Parera;
94. Flarerius Lande;
95. Muksin Laane;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Krinus Letfra;
 97. Lukas Oktovianus Letde;
 98. Yupiter Tangada;
 99. Bernis Lobang;
 100. Akbar Pang;
 101. Bdullah Ledo;
 102. Udirman;
 103. Aitun;
 104. Rvan;
 105. Teven;
 106. Aode;
 107. Yulius Tefafanu;
 108. Filgon Hermanus;
 109. Boas Hana;
 110. Ulurudin Betawi;
 111. Ramadan Kawali;
 112. Supriyanto Weni;
 113. Dematrius Oukelo;
 114. Ramajan Badu;
 115. Mesak Delebain;
 116. Yohanis Adiputra Mau;
 117. Moh. Rifai Laumang;
 118. Ivandi Zantari Baso;
 119. Nurramdan Molo;
- Bahwa perusahaan yang disebutkan oleh Aswan Polanunu, Terdakwa I Husen, dan Terdakwa II Halim yaitu PT. Garuda Asia Timur Indonesia tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar secara resmi di Kemenkumham dan Dinas Tenaga Kerja, tidak memiliki surat tugas maupun kartu identitas perekrut resmi untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja sebagaimana disaratkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2024. Kemudian calon pekerja tidak memiliki surat rekomendasi, surat keterangan sehat, surat izin wali, dan hanya menyerahkan KTP yang difoto. Lalu uang pendaftaran dikumpulkan dari para calon pekerja untuk kamar dan ID pekerja, yang kemudian dikirim seluruhnya ke Aswan Polanunu tidak dipergunakan sesuai dengan janji diawal perekrutan dan para calon pekerja tidak dijemput oleh Aswan sesuai dengan janji para

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk bekerja di Morowali Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan para calon pekerja menjadi terlantar;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan para korban tidak jelas nasibnya, karena para korban menjadi terlantar di Pelabuhan Kendari. Sehingga para korban dan keluarganya melaporkan
- kejadian tersebut ke Polres Alor untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 27/PID.SUS/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID.SUS/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Alor Nomor Reg. Perk : PDM-712/K.Bahi/Eku.2/10/2025 Tanggal 8 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HUSEN LA'ENI Alias HUSEN** dan Terdakwa II **HALIM DJAHI Alias HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang melanggar Pasal 455 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Husen La'eni Alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi Alias Halim dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Husen La'eni Alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi Alias Halim dengan pidana denda Pasal 455 ayat (1) KUHP masing-masing sebesar Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur;
 - 2) Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan masing-masing Terdakwa disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 100 (seratus) hari.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.49.926.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Korban dengan ketentuan:
 - 1) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan masing-masing Terdakwa disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban pembayaran ganti rugi yang tidak dibayar;
 - 2) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, kewajiban pembayaran ganti rugi yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 50 (lima puluh) hari.
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG dengan ciri warna pink peach dan dibungkus pelindung handphone berwarna hitam dan cokelat;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 2020 dengan IMEI 1: 862435042045919 dan IMEI :2 862435042045901, dengan ciri warna biru gelap kehitaman yang dibungkus pelindung handphone berwarna ungu;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG J5 Prime dengan ciri warna putih

Dirampas untuk negara

- 4) 1(satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +6281357899961;
- 5) 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor SIM 1: +6285236823820 dan SIM 2: +6281359612695;
- 6) 1 (satu) buah memori card handphone merek SanDisk Ultra 32 GB, dengan ciri warna putih dan abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) 56 (lima puluh enam) lembar bukti tranSaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 7 (tujuh) lembar bukti transaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;
- 9) 5 (lima) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Kalabahi tujuan Kendari;
- 10) 17 (tujuh belas) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Pelabuhan Bungkutoko, Kendari tujuan Pelabuhan Kalabahi, Alor;
- 11) 15 (lima belas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0765080317 atas nama Husen La'eni;
- 12) 1 (sebelas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1886462346 atas nama Halim Djahi;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb tanggal 29 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HUSEN LA'ENI ALIAS HUSEN** dan Terdakwa II **HALIM DJAH I ALIAS HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pembantu dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan tindak pidana perekrutan, penampungan seseorang dengan penipuan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan permohonan ganti rugi /restitusi tidak dapat diterima;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung dengan ciri warna pink peach dan dibungkus pelindung handphone berwarna hitam dan cokelat;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 2020 dengan IMEI 1: 862435042045919 dan IMEI 2: 862435042045901 dengan ciri warna biru gelap kehitaman yang dibungkus pelindung handphone berwarna ungu;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Prime dengan ciri warna putih;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +6281357899961;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor SIM 1: +6285236823820 dan SIM 2: +6281359612695;
- 1 (satu) buah memori card handphone merek SanDisk Ultra 32 GB dengan ciri warna putih dan abu-abu;

Dimusnahkan;

- 56 (lima puluh enam) lembar bukti transaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;
- 7 (tujuh) lembar bukti transaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;
- 5 (lima) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Kalabahi tujuan Kendari;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Pelabuhan Bungkutoko, Kendari tujuan Pelabuhan Kalabahi, Alor;
- 15 (lima belas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0765080317 atas nama Husen La'eni;
- 11 (sebelas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1886462346 atas nama Halim Djahi;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb tanggal 29 Januari 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2026 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Februari 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, tanggal 10 Februari 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2026

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2026, yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 27 Februari 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 26 Februari 2026 kepada Penuntut Umum, Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara fomal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 12 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa karena akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan perekrutan tenaga kerja ilegal sebanyak 119 orang telah menimbulkan kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan Para Korban yang diserahkan kepada Para Pelaku, kerugian biaya transportasi dan kerugian biaya konsumsi Para Korban serta kehilangan penghasilan;

Bahwa Para Terdakwa seharusnya memberikan retribusi sebagai penggantian kerugian kepada Para Korban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal, 27 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perekrutmen tenaga kerja tersebut karena Para Terdakwa sebagai orang yang membantu mencarikan tenaga kerja sebagaimana yang diminta oleh seorang yang bernama Aswan Polanunu (DPO) dan adapun uang pendaftaran yang dipungut dari Para Tenaga Kerja tersebut sudah diserahkan dan dinikmati sendiri oleh Aswan Polanunu sehingga tidak adil jika Para Terdakwa dibebankan untuk mengganti kerugian kepada Para Korban;

Bahwa setelah Para Tenaga Kerja yang direkrut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang diberangkatkan ke Morowali Sulawesi Tengah ternyata

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijemput oleh Aswan Polanunu, kemudian Para Terdakwa berusaha mengembalikan Para Tenaga Kerja tersebut namun yang berhasil dikembalikan hanya 20 (dua puluh) orang sedangkan selebihnya yang 99 (sembilan puluh sembilan) orang tidak mau kembali lagi dan memilih untuk bekerja di perusahaan lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb. Tanggal 29 Februari 2026, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan atas alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai, pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa sudah tepat dan benar dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi karena sesuai fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Aidha Aryanti Enga, saksi Yunus Dagang saksi Muhammad Abdul Halim, saksi Yunus Dagang, saksi Hezron Laalobang, saksi Sarjan Badu, saksi Yan Yonas, saksi Yoseph Moris Magang Saudan saksi Muhidin Abdullah Halim, kwitansi uang pendaftaran menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang membantu Aswan Polanunu (DPO) untuk merekrut Calon Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan di Perusahaan PT. Garuda Asia Timur Indonesia milik Aswan Polanunu;

Menimbang bahwa ketika Para Terdakwa melakukan rekrutmen Calon Tenaga Kerja, menyampaikan persyaratan pendaftaran sesuai petunjuk Aswan Polanunu pemilik Perusahaan PT. Garuda Asia Timur Indonesia dikenakan biaya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang pekerja sedangkan untuk jabatan korlap dikenakan biaya pendaftaran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap orang korlap, selanjutnya Para Terdakwa menyampaikan kepada Para Calon Tenaga Kerja akan mendapat gaji per-bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk setiap pekerja sedangkan untuk korlap masing-masing akan mendapatkan gaji Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan akan mendapat akomodasi perusahaan berupa penyediaan mes perusahaan ber-AC dan alat transportasi bus antar jemput karyawan dari mes ke perusahaan tempat bekerja, dan menjanjikan akan dijemput sendiri Aswan Polanunu menggunakan Bus Perusahaan setelah Para Calon Tenaga Kerja tiba di Kendari sehingga Para Calon Tenaga Kerja tertarik untuk mendaftar sebagai Calon Tenaga Kerja di perusahaan tersebut dan Para Terdakwa berhasil merekrut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang Calon Tenaga Kerja;

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2025 Para Calon Tenaga Kerja sebanyak 119 (seratus sembilan belas) orang menggunakan KM Sabuk Nusantara 82 menuju Kendari Sulawesi Tengah dan setelah tiba di Kendari Para Calon Tenaga Kerja tidak dijemput oleh Aswan Polanunu sebagaimana dijanjikan Para Terdakwa sehingga Para Calon Tenaga Kerja tersebut terlantar di Kendari;

Menimbang bahwa dari kejadian sebagaimana diuraikan tersebut jelas menunjukan kebohongan dan penipuan dari pihak Aswan Polanunu pemilik Perusahaan PT. Garuda Asia Timur Indonesia dan Para Terdakwa sebagai Para pihak yang membantu Aswan Polanunu dalam perekrutan Para Calon Tenaga Kerja tersebut harus ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Para Calon Tenaga Kerja;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa terbukti membantu melakukan penipuan dalam perekrutan Calon Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Aswan Polanunu pemilik Perusahaan PT. Garuda Asia Timur Indonesia, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperberat dan ditambah mengingat banyaknya korban Calon Tenaga Kerja yang direkrut Para Terdakwa menjadi terlantar dan mengalami kerugian materil berupa uang pendaftaran, biaya makan minum dan biaya transportasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb tanggal 29 Januari 2026 dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai, pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 455 Ayat (1) jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jpo. Pasal VII angka 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Klb tanggal 29 Januari 2026, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Husen La'eni alias Husen dan Terdakwa II Halim Djahi alias Halim telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pembantu dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan tindak pidana perekrutan, penampungan seseorang dengan penipuan, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menyatakan Permohonan Ganti/Restitusi tidak dapat diterima;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung dengan ciri warna pink peach dan dibungkus pelindung handphone berwarna hitam dan coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 2020 dengan IMEI 1: 862435042045919 dan IMEI 2: 862435042045901 dengan ciri warna biru gelap kehitaman yang dibungkus pelindung handphone berwarna ungu;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Prime dengan ciri warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +6281357899961;
- 2 (dua) buah sim card telkomsel dengan nomor SIM 1: +6285236823820 dan SIM 2: +6281359612695;
- 1 (satu) buah memori card handphone merek SanDisk Ultra 32 GB dengan ciri warna putih dan abu-abu;

Dimusnahkan;

- 56 (lima puluh enam) lembar bukti transaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;
- 7 (tujuh) lembar bukti transaksi ke rekening atas nama Aswan Polanunu;
- 5 (lima) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Kalabahi tujuan Kendari;
- 17 (tujuh belas) lembar bukti tiket penumpang Kapal KM. Sabuk Nusantara 82 dari Pelabuhan Bungkutoko, Kendari tujuan Pelabuhan Kalabahi, Alor;
- 15 (lima belas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0765080317 atas nama Husen La'eni;
- 11 (sebelas) lembar bukti printout rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 1886462346 atas nama Halim Djahi;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, oleh **Daniel Pratu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** dan **Budi Santoso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti **Noh Fina** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H.,M.H.

Budi Santoso, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Noh Fina

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 27/PID.SUS /2026/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)